

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 도래(到來)하다: 어떤 시기나 기회가 닥쳐오다.

동의어: 도달(到達)하다, 당도(當到)하다

예문: 디지털 전환의 시대가 도래하면서 기업들은 새로운 경영 전략을 모색하기 시작했다.

2. 야기(惹起)하다: 일이나 사건을 일으키다.

동의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 문제를 야기했다.

3. 유도(誘導)하다: 목적한 방향으로 이끌다.

동의어: 유인(誘引)하다, 권유(勸誘)하다

반의어: 저지(阻止)하다

예문: 교사는 학생들이 스스로 답을 찾도록 질문을 통해 유도했다.

4. 환급(還給): 이미 납부한 금전을 되돌려 줌.

동의어: 반환(返還), 상환(償還)

예문: 세금을 초과 납부한 경우 일정 기간 내에 환급을 받을 수 있다.

5. 감내(堪耐)하다: 고통이나 어려움을 참고 견디다.

동의어: 인내(忍耐)하다, 감수(甘受)하다

예문: 그는 오랜 투병 생활의 고통을 묵묵히 감내했다.

6. 실익(實益): 실질적으로 얻는 이익이나 도움.

동의어: 실리(實利)

반의어: 손실(損失)

예문: 소송을 진행해도 실익이 없다고 판단하여 합의를 선택했다.

7. 부당 이득(不當利得): 법률상 정당한 원인 없이 타인의 손해로 얻은 이익.

예문: 계약이 무효로 판명되자 상대방에게 부당 이득의 반환을 청구했다.

8. 횡령(橫領): 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 함부로 사용하거나 처분하는 행위.

동의어: 착복(着服), 유용(流用)

예문: 회계 담당자가 회사 자금을 횡령한 사실이 감사에서 적발되었다.

9. 영득(領得): 타인의 재물을 자기 것으로 취하여 가짐.

예문: 법원은 피고인에게 불법 영득 의사가 있었는지를 핵심 쟁점으로 심리했다.

10. 집행 유예(執行猶豫): 유죄 판결을 선고하되, 일정 기간 형의 집행을 미루는 제도.

예문: 초범이고 반성의 태도가 인정되어 징역 6개월에 집행 유예 2년이 선고되었다.

11. 불응(不應)하다: 요구나 명령에 따르지 않다.

동의어: 거부(拒否)하다, 불복(不服)하다

반의어: 응(應)하다, 수용(受容)하다

예문: 세입자가 건물 퇴거 요청에 불응하여 법적 분쟁으로 이어졌다.

12. 공제(控除)하다: 일정 금액을 전체에서 빼다.

동의어: 차감(差減)하다

반의어: 가산(加算)하다

예문: 급여에서 세금과 보험료를 공제한 후 실수령액이 결정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다. 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 _____의 발달 → 금융 거래의 _____와 _____을 극적으로 향상시킴. • 2 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 _____이 이루어지는 시대가 _____함. -(부연) • 3 이러한 기술 발전은 예상치 못한 _____도 _____함. • 4 _____의 개념 : _____이 실수로 의도하지 않은 _____에 돈을 보내는 경우. • 5 발생 원인 : _____, _____ 등 다양한 원인. -(예시) 중심 내용 _____
착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다. 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다. 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다. 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락 처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.	2) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 착오 송금 발생 시 송금인은 즉시 해당 _____에 _____하고 _____을 요청함. 은행은 _____로서 수취인에게 연락하여 _____을 _____함. • 2 수취인이 _____하면 간단하게 _____ 절차가 이루어짐. • 3 _____을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우 → 상황이 _____해짐. -(대비) • 4 송금인이 직접 _____를 진행해야 함. -(원인) • 5 착오 송금인은 법적 대응에 들어가는 _____과 _____, 절차적 _____으로 인해 실질적인 _____를 _____해야 함. • 6 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 _____을 초과하기도 함. -(부연) • 7 착오 송금인은 단순 실수가 _____로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, _____과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구함. 중심 내용 _____
법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다. 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다. 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 법적으로 착오 송금인은 _____에 따라 _____반환을 청구할 수 있음. • 2 이 조항의 내용 : '_____없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 _____을 얻고 이로 인하여 타인에게 _____를 가한 자는 그 이익을 _____하여야 한다.' -(부연) • 3 이는 송금인이 _____을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 _____가 됨. • 4 그러나 소송은 절차가 _____고 _____과 _____이 드는 데다, 수취인이 _____으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커짐. -(대비) 중심 내용 _____
일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고, 또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하	4) 중심어(구) _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

는 경우도 있다. 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다. 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.	문장 독해 • 1 일부 수취인은 갑작스럽게 입금된 금액을 자신의 정당한 _____으로 오해할 수 있음. -2 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 착오 송금임을 _____하지 못하는 경우도 있음. -(부연) • 3 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 맡고 있는 _____가 됨. • 4 _____으로 수취인이 송금 실수임을 _____하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, _____가 성립할 수 있음. • 5 _____의 성립 요건 : 타인의 재산을 _____하는 자가 반환을 거부하거나 이를 _____한 경우. -(부연) • 6 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 _____을 받을 수 있음. 중심 내용 _____
핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다. 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다. 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다. 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다. 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다. 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.	5) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 핵심 쟁점 : 수취인의 행동이 _____였는지 _____였는지의 여부. • 2 _____: 착오 송금임을 _____ 경우 → _____ 반환 의무만 존재, 형사 처벌 대상 아님. • 3 _____: 송금 실수임을 _____ 반환을 거부하거나 소비한 경우 → _____ 책임 성립. -(대비) • 4 대표적 판례 : 2021년 착오 송금 사건. -(예시) -5 A는 실수로 _____을 다른 사람의 계좌에 송금 → 수취인은 자신의 것이 아님을 _____한 뒤에도 반환하지 않고 _____로 소비. -6 법원 판단 : _____가 인정됨 → _____에 _____ 선고. -(결과) • 7 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 _____을 보여 줌. 중심 내용 _____
은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다. 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다. 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다. 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다. 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다. 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다. 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다. 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일	6) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 은행은 송금 행위의 _____ 역할을 하지만, 착오 송금을 발생시킨 주체는 아님 → 은행은 _____을 지지 않음. • 2 다만 _____차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행함. • 3 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 수취인의 _____를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 _____할 권한도 없음. -(한계) -4 이러한 한계는 _____ 등 관련 법률에 따른 것임. -(원인) • 5 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 것이 _____임. • 6 이 제도는 _____가 운영하며, 송금인의 신청이 있는 경우 _____을 매입하고 수취인에게 _____을 안내함. -7 수취인 _____시 → 법원에 _____을 신청 → 돈을 회수 → 회수 비용을 _____한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려줌. -(절차) • 8 신청 요건 : ①착오 송금 금액이 건당 _____ 이상 _____ 이하. ②송금일로부터 _____ 이내. ③수취인이

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

정 수준 향상되었다.	_____하지 않았을 것. •9 이 제도는 송금인의 _____을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 _____도 일정 수준 향상됨. 중심 내용 _____
착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다. 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다. 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다. 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다. 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.	7) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 착오 송금 문제는 기술의 _____과 인간의 _____가 만나는 지점에서 발생함. •2 송금인은 _____을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 _____을 질 수 있으며, 은행은 _____로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 _____이 부족함. •3 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, _____가 충돌할 수밖에 없음. •4 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 _____와 _____, 제도의 _____와 사회적 _____가 교차하는 문제임. •5 착오 송금 문제는 개인 차원의 _____과 공공 차원의 _____이 모두 요구되는 영역임. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____의 발달로 송금이 간편해졌지만, _____의 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 _____이 발생하고 있다. 착오 송금이 발생하면 송금인은 은행에 _____하고 반환을 요청하지만, 수취인이 _____하거나 연락이 닿지 않으면 송금인이 직접 _____를 진행해야 하며, 이 과정에서 비용과 시간의 부담을 겪게 된다. 법적으로 착오 송금인은 _____에 따라 _____반환을 청구할 수 있으나, 소송 절차의 번거로움과 비용이 걸림돌이 된다. 수취인의 경우, 착오 송금임을 _____하지 못한 _____의 경우에는 민사적 반환 의무만 존재하지만, 착오 송금임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 _____의 경우에는 _____로 형사 처벌을 받을 수 있다. 은행은 _____차원에서 중개 역할을 수행하지만, _____등의 제약으로 반환을 강제할 권한이 없다. 이러한 한계를 보완하기 위해 _____가 운영하는 _____가 도입되어, 송금인의 신청에 따라 _____을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내하거나 법원에 _____을 신청하여 회수하는 절차를 지원한다. 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라 개인의 _____, 제도의 _____와 사회적 _____가 교차하는 문제이므로, 개인 차원의 _____과 공공 차원의 _____이 모두 요구된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 개념과 발생 원인

_____이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말한다. 주요 발생 원인으로는 _____와 _____등이 있다. 디지털 금융 기술의 발달로 송금의 편의성이 높아진 반면, 간편한 조작 과정에서 실수 가능성도 함께 증가하였다.

포인트 2. _____반환 청구 (_____)

_____는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 _____을 얻고 타인에게 _____를 가한 자는 그 이익을 반환해야 한다고 규정한다. 착오 송금의 경우, 수취인은 법률상 원인 없이 송금인의 돈을 보유하게 되므로, 송금인은 _____을 통해 반환을 청구할 수 있다. 다만 소송에는 시간과 비용이 소요되어 실질적 구제에 한계가 있다.

포인트 3. _____와 _____의 구분 및 _____성립

_____란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 _____반환 의무만 존재한다. _____란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, _____책임이 성립한다. 악의의 수취인이 타인의 재산을 임의로 사용하면 _____가 성립하며, 법원은 _____의 유무를 핵심 판단 기준으로 삼는다.

포인트 4. 은행의 역할과 _____

은행은 착오 송금의 발생 주체가 아니므로 _____을 지지 않지만, _____차원에서 수취인에게 연락하고 반환 의사를 확인하는 역할을 수행한다. 그러나 _____등의 제약으로 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공하거나 반환을 _____할 권한은 없다.

포인트 5. _____

이 제도는 _____가 운영하며, 착오 송금인의 신청에 따라 수취인에 대한 _____을 매입한 후 수취인에게 자진 반환을 안내한다. 수취인이 _____할 경우 법원에 _____을 신청하여 돈을 회수하며, 회수 비용을 _____한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 착오 송금 금액이 건당 _____이상 _____이하이고, 송금일로부터 _____이내이며, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 착오 송금 발생 후 처리 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	착오 송금 발생 → 송금인이 _____에 _____ 및 반환 요청
2단계	은행이 _____로서 수취인에게 연락, _____ 유도
3단계-A	수취인 _____ → _____ 절차 진행
3단계-B	수취인 _____ 또는 연락 불가 → 송금인이 직접 _____ 진행

포인트 2. 세 당사자의 입장 비교 (비교형)

당사자	입장	법적 지위
송금인	단순 실수가 _____로 이어짐. _____ 요구.	_____에 따라 _____ 반환 청구 가능.
수취인	_____일 경우 민사적 반환 의무만 존재. _____일 경우 형사적 책임.	악의의 경우 _____ 성립 가능.
은행	_____ 차원에서 중개 역할 수행.	_____ 없음. _____에 의해 제한.

포인트 3. 착오 송금 반환 지원 제도의 절차 (흐름형)

단계	내용
①	송금인이 _____에 신청
②	예금 보험 공사가 _____을 매입
③	수취인에게 _____ 안내
④-A	수취인 반환 → 송금인에게 _____
④-B	수취인 _____ → 법원에 _____ 신청 → 회수 비용 _____ 후 송금인에게 돌려줌

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다.(디지털 금융 기술의 발달과 그에 따른 문제 제기) 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.(착오 송금의 개념과 발생 원인)	1) 중심어(구) 착오 송금, 디지털 금융 기술 문장 독해 1 디지털 금융 기술의 발달 → 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시킴. 2 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래함. -(부연) 3 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기함. 4 착오 송금의 개념 : 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우. 5 발생 원인 : 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인. -(예시) 중심 내용 디지털 금융 기술의 발달과 착오 송금의 개념 및 발생 원인
착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다.(착오 송금 발생 시 은행의 중개 역할) 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다.(수취인의 동의 여부에 따른 상황 분기) 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다.(착오 송금인의 실질적 피해) 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다.(소액 착오 송금의 회수 어려움) 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.(착오 송금인의 제도적 보완 요구)	2) 중심어(구) 착오 송금인, 법적 절차, 제도적 보완 문장 독해 1 착오 송금 발생 시 송금인은 즉시 해당 은행에 신고하고 반환을 요청함. 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 자발적 반환을 유도함. 2 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어짐. 3 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우 → 상황이 복잡해짐. -(대비) 4 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 함. -(원인) 5 착오 송금인은 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 함. 6 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 함. -(부연) 7 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구함. 중심 내용 착오 송금 발생 시 처리 과정과 송금인이 겪는 어려움
법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다.(부당 이득 반환 청구의 법적 근거) 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다.(민법 제741조의 구체적 내용) 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.(민사 소송의 한계)	3) 중심어(구) 부당 이득 반환, 민법 제741조 문장 독해 1 법적으로 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있음. 2 이 조항의 내용 : '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.' -(부연) 3 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 됨. 4 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커짐. -(대비) 중심 내용 착오 송금인의 법적 구제 수단과 민사 소송의 한계
일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고,	4)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있다.(수취인이 착오 송금을 인지하지 못하는 경우) 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다.(수취인의 보관자 지위 발생) 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.(횡령죄의 성립 요건과 형사 처벌)	중심어(구) 수취인, 보관자, 횡령죄 문장 독해 1 일부 수취인은 갑작스럽게 입금된 금액을 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있음. -2 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있음. -(부연) 3 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 맡고 있는 보관자가 됨. 4 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있음. 5 횡령죄의 성립 요건 : 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우. -(부연) 6 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있음. 중심 내용 수취인의 법적 지위 변화와 횡령죄 성립 요건
핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다.(핵심 쟁점 제시: 선의와 악의의 구분) 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다.(선의의 정의와 법적 효과) 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다.(악의의 정의와 법적 효과) 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다.(2021년 착오 송금 판례 -사실 관계) 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다.(법원의 판단: 불법 영득 의사 인정) 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.(판례의 의의)	5) 중심어(구) 선의, 악의, 불법 영득 의사 문장 독해 1 핵심 쟁점 : 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부. 2 선의 : 착오 송금임을 몰랐던 경우 → 민사적 반환 의무만 존재, 형사 처벌 대상 아님. 3 악의 : 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우 → 형사적 책임 성립. -(대비) 4 대표적 판례 : 2021년 착오 송금 사건. -(예시) -5 A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금 → 수취인은 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비. -6 법원 판단 : 불법 영득 의사가 인정됨 → 징역 2개월에 집행 유예 1년 선고. -(결과) 7 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 줌. 중심 내용 선의와 악의의 구분 및 판례를 통한 법원의 판단 기준
은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다.(은행의 법적 책임 부재) 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다.(은행의 금융 소비자 보호 역할) 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다.(은행의 법적·제도적 한계) 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다.(한계의 원인: 개인 정보 보호법) 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다.(착오 송금 반환 지원 제도 도입 배경) 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다.(제도의 운영 주체와 기본 절차) 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급	6) 중심어(구) 은행의 역할, 착오 송금 반환 지원 제도, 예금 보험 공사 문장 독해 1 은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 착오 송금을 발생시킨 주체는 아님 → 은행은 법적 책임을 지지 않음. 2 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행함. 3 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 수취인의 개인정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없음. -(한계) -4 이러한 한계는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따른 것임. -(원인) 5 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 것이 착오 송금 반환 지원 제도임. 6 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 송금인의 신청이 있는 경우 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내함. -7 수취인 불응 시 → 법원에 지급 명령을 신청 → 돈을 회

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다.(수취인 불응 시 법적 회수 절차) 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.(신청 요건 3가지) 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다.(제도의 효과)	수 → 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려줌. -(절차) • 8 신청 요건 : ①착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하. ②송금일로부터 1년 이내. ③수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것. • 9 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 회수율도 일정 수준 향상됨. 중심 내용 <u>은행의 법적 한계와 착오 송금 반환 지원 제도의 운영 방식 및 요건</u>
착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다.(착오 송금의 본질) 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다.(세 당사자의 입장 요약) 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다.(이해관계 충돌의 불가피성) 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다.(착오 송금의 복합적 성격) 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.(결론: 개인·공공 차원의 과제)	7) 중심어(구) <u>세 당사자, 이해관계 충돌</u> 문장 독해 • 1 착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생함. • 2 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족함. • 3 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 이해관계가 충돌할 수밖에 없음. • 4 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제임. • 5 착오 송금 문제는 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역임. 중심 내용 <u>착오 송금의 본질과 개인·공공 차원의 과제</u> 글의 주제 : <u>착오 송금의 개념, 관련 당사자들의 입장과 법적 쟁점, 그리고 제도적 보완의 필요성</u>

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

디지털 금융 기술의 발달로 송금이 간편해졌지만, 송금인의 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 착오 송금이 발생하고 있다. 착오 송금이 발생하면 송금인은 은행에 신고하고 반환을 요청하지만, 수취인이 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않으면 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하며, 이 과정에서 비용과 시간의 부담을 겪게 된다. 법적으로 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있으나, 소송 절차의 번거로움과 비용이 걸림돌이 된다. 수취인의 경우, 착오 송금임을 인지하지 못한 선의의 경우에는 민사적 반환 의무만 존재하지만, 착오 송금임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 악의의 경우에는 횡령죄로 형사 처벌을 받을 수 있다. 은행은 금융 소비자 보호 차원에서 중개 역할을 수행하지만, 개인 정보 보호법 등의 제약으로 반환을 강제할 권한이 없다. 이러한 한계를 보완하기 위해 예금 보험 공사가 운영하는 착오 송금 반환 지원 제도가 도입되어, 송금인의 신청에 따라 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내하거나 법원에 지급 명령을 신청하여 회수하는 절차를 지원한다. 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이므로, 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구된다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 착오 송금의 개념과 발생 원인

착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말한다. 주요 발생 원인으로는 **입력 오류**와 **수취인 착오 선택** 등이 있다. 디지털 금융 기술의 발달로 송금의 편의성이 높아진 반면, 간편한 조작 과정에서 실수 가능성도 함께 증가하였다.

포인트 2. 부당 이득 반환 청구 (민법 제741조)

민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 **이익**을 얻고 타인에게 **손해**를 가한 자는 그 이익을 반환해야 한다고 규정한다. 착오 송금의 경우, 수취인은 법률상 원인 없이 송금인의 돈을 보유하게 되므로, 송금인은 **민사 소송**을 통해 반환을 청구할 수 있다. 다만 소송에는 시간과 비용이 소요되어 실질적 구제에 한계가 있다.

포인트 3. 선의와 악의의 구분 및 횡령죄 성립

선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 **민사적** 반환 의무만 존재한다. **악의**란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, **형사적** 책임이 성립한다. 악의의 수취인이 타인의 재산을 임의로 사용하면 **횡령죄**가 성립하며, 법원은 **불법 영득 의사**의 유무를 핵심 판단 기준으로 삼는다.

포인트 4. 은행의 역할과 법적 한계

은행은 착오 송금의 발생 주체가 아니므로 **법적 책임**을 지지 않지만, **금융 소비자 보호** 차원에서 수취인에게 연락하고 반환 의사를 확인하는 역할을 수행한다. 그러나 **개인 정보 보호법** 등의 제약으로 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공하거나 반환을 **강제**할 권한은 없다.

포인트 5. 착오 송금 반환 지원 제도

이 제도는 **예금 보험 공사**가 운영하며, 착오 송금인의 신청에 따라 수취인에 대한 **부당 이득 반환 채권**을 매입한 후 수취인에게 자진 반환을 안내한다. 수취인이 **불응**할 경우 법원에 **지급 명령**을 신청하여 돈을 회수하며, 회수 비용을 **공제**한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 착오 송금 금액이 건당 **5만 원** 이상 **1억 원** 이하이고, 송금일로부터 **1년** 이내이며, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 착오 송금 발생 후 처리 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	착오 송금 발생 → 송금인이 <u>은행</u> 에 <u>신고</u> 및 반환 요청
2단계	은행이 <u>중개자</u> 로서 수취인에게 연락, <u>자발적 반환</u> 유도
3단계-A	수취인 <u>동의</u> → <u>환급</u> 절차 진행
3단계-B	수취인 <u>거부</u> 또는 연락 불가 → 송금인이 직접 <u>법적 절차</u> 진행

포인트 2. 세 당사자의 입장 비교 (비교형)

당사자	입장	법적 지위
송금인	단순 실수가 <u>부당한 손실</u> 로 이어짐. <u>제도적 보완</u> 요구.	<u>민법 제741조</u> 에 따라 <u>부당 이득</u> 반환 청구 가능.
수취인	<u>선의</u> 일 경우 민사적 반환 의무만 존재. <u>악의</u> 일 경우 형사적 책임.	악의의 경우 <u>횡령죄</u> 성립 가능.
은행	<u>금융 소비자 보호</u> 차원에서 중개 역할 수행.	<u>법적 책임</u> 없음. <u>개인 정보 보호법</u> 에 의해 제한.

포인트 3. 착오 송금 반환 지원 제도의 절차 (흐름형)

단계	내용
①	송금인이 <u>예금 보험 공사</u> 에 신청
②	예금 보험 공사가 <u>부당 이득 반환 채권</u> 을 매입
③	수취인에게 <u>자진 반환</u> 안내
④-A	수취인 반환 → 송금인에게 <u>돌려줌</u>
④-B	수취인 <u>불응</u> → 법원에 <u>지급 명령</u> 신청 → 회수 비용 <u>공제</u> 후 송금인에게 돌려줌

중요 어휘

1. **도래(到來)하다**: 어떤 시기나 기회가 닥쳐오다.

동의어: 도달(到達)하다, 당도(當到)하다

예문: 디지털 전환의 시대가 **도래하면서** 기업들은 새로운 경영 전략을 모색하기 시작했다.

2. **야기(惹起)하다**: 일이나 사건을 일으키다.

동의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 문제를 **야기했다**.

3. **유도(誘導)하다**: 목적한 방향으로 이끌다.

동의어: 유인(誘引)하다, 권유(勸誘)하다

반의어: 저지(阻止)하다

예문: 교사는 학생들이 스스로 답을 찾도록 질문을 통해 **유도했다**.

4. **환급(還給)**: 이미 납부한 금전을 되돌려 줌.

동의어: 반환(返還), 상환(償還)

예문: 세금을 초과 납부한 경우 일정 기간 내에 **환급**을 받을 수 있다.

5. **감내(堪耐)하다**: 고통이나 어려움을 참고 견디다.

동의어: 인내(忍耐)하다, 감수(甘受)하다

예문: 그는 오랜 투병 생활의 고통을 묵묵히 **감내했다**.

6. **실익(實益)**: 실질적으로 얻는 이익이나 도움.

동의어: 실리(實利)

반의어: 손실(損失)

예문: 소송을 진행해도 **실익**이 없다고 판단하여 합의를 선택했다.

7. **부당 이득(不當利得)**: 법률상 정당한 원인 없이 타인의 손해로 얻은 이익.

예문: 계약이 무효로 판명되자 상대방에게 **부당 이득**의 반환을 청구했다.

8. **횡령(橫領)**: 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 함부로 사용하거나 처분하는 행위.

동의어: 착복(着服), 유용(流用)

예문: 회계 담당자가 회사 자금을 **횡령**한 사실이 감사에서 적발되었다.

9. **영득(領得)**: 타인의 재물을 자기 것으로 취하여 가짐.

예문: 법원은 피고인에게 불법 **영득** 의사가 있었는지를 핵심 쟁점으로 심리했다.

10. **집행 유예(執行猶豫)**: 유죄 판결을 선고하되, 일정 기간 형의 집행을 미루는 제도.

예문: 초범이고 반성의 태도가 인정되어 징역 6개월에 **집행 유예** 2년이 선고되었다.

11. **불응(不應)하다**: 요구나 명령에 따르지 않다.

동의어: 거부(拒否)하다, 불복(不服)하다

반의어: 응(應)하다, 수용(受容)하다

예문: 세입자가 건물 퇴거 요청에 **불응하여** 법적 분쟁으로 이어졌다.

12. **공제(控除)하다**: 일정 금액을 전체에서 빼다.

동의어: 차감(差減)하다

반의어: 가산(加算)하다

예문: 급여에서 세금과 보험료를 **공제**한 후 실수령액이 결정되었다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 ㉠[도래]했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다. 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.

착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중재자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다. 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다. 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. ㉡[착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 ㉢[회수]를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다.] 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 ㉣[실익]을 초과하기도 하며, 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.

법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다. 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다. 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.

일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고, 또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있다. ㉤[그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다.] 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.

핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 ㉥[선의]였는지 ㉦[악의]였는지의 여부다. 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다. 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다. 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다. 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다. 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.

은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금

을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다. 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다. 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다. ㉧[이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다.] 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 ㉨[완화]하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다. 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다. 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다. 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다.

착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다. 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다. 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다. 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 ㉩[교차]하는 문제이다. 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 착오 송금의 발생 과정을 시간 순서대로 서술한 뒤, 해결 방안을 단계적으로 제안하고 있다.
- ② 착오 송금 문제와 관련된 서로 다른 주체들의 입장을 소개하고, 법적·제도적 관점에서 이를 분석하고 있다.
- ③ 착오 송금에 관한 여러 학자들의 견해를 비교·분석한 뒤, 필자의 독자적인 관점을 제시하고 있다.
- ④ 착오 송금의 원인을 기술적 측면과 인적 측면으로 이분하여 각각의 해결 방안을 병렬적으로 서술하고 있다.
- ⑤ 착오 송금 문제를 다른 금융 사고와 비교하여 유사점과 차이점을 밝히고, 착오 송금만의 고유한 특성을 도출하고 있다.

2. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 착오 송금은 송금인의 입력 오류나 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.
- ② 착오 송금 발생 시 은행은 수취인에게 연락하여 송금 실수를 알리고 자발적 반환을 유도한다.
- ③ 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있으며, 이 청구는 민사 소송을 통해 이루어진다.
- ④ 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건 중 하나는 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 5억 원 이하여야 한다는 것이다.
- ⑤ 은행은 수취인이 반환을 거부하더라도 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 수취인의 법적 지위가 변화하는 시점과 조건을 서술하고 있다.
- ② ㉠에 따르면, 수취인이 보관자로서의 지위를 갖게 되는 것은 반환 요청이나 은행 연락 이후이다.
- ③ ㉠에 따르면, 수취인이 보관자의 지위를 갖게 된 이후 돈을 임의로 사용하면 형사 처벌의 가능성이 생긴다.
- ④ ㉠은 착오 송금된 돈이 입금된 즉시 수취인이 보관자의 의무를 지게 됨을 전제하고 있다.
- ⑤ ㉠은 수취인이 착오 송금 사실을 인지하기 전후로 법적 책임의 범위가 달라질 수 있음을 함축하고 있다.

4. ㉡과 ㉢에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡에 해당하는 수취인은 민사적 반환 의무와 형사적 책임을 동시에 진다.
- ② ㉢에 해당하는 수취인은 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다.
- ③ ㉡과 ㉢의 구분은 수취인이 착오 송금된 금액을 사용했는지 여부에 의해서만 결정된다.
- ④ ㉡에 해당하는 수취인이 나중에 착오 송금임을 알게 된 뒤에도 반환하지 않으면 ㉢으로 전환될 수 있다.
- ⑤ 2021년 판례에서 법원은 수취인이 ㉡에 해당한다고 보아 불법 영득 의사를 인정하였다.

5. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 착오 송금 사실을 은행이 아닌 송금인 본인이 입증해야 하는 법적 의무가 있기 때문이다.
- ② 착오 송금의 법적 책임이 전적으로 송금인에게 귀속되므로 수취인에 대한 법적 강제 수단이 존재하지 않기 때문이다.
- ③ 소송에는 시간과 비용이 수반되고, 수취인이 고의적으로 반환을 회피할 수 있어 송금인의 경제적·절차적 부담이 가중되기 때문이다.
- ④ 은행이 착오 송금을 발생시킨 직접적 주체이므로 송금인에 대한 보상 의무를 회피하고 있기 때문이다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건이 지나치게 까다로워 대부분의 송금인이 제도의 혜택을 받지 못하기 때문이다.

6. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑은 모바일 뱅킹으로 거래처에 3,000만 원을 송금하려다 계좌 번호를 잘못 입력하여 을의 계좌에 돈이 입금되었다. 갑은 곧바로 은행에 신고했고, 은행은 을에게 연락하여 착오 송금 사실을 알렸다. 을은 해당 금액이 자신의 것이 아님을 인지했으나, 이 중 500만 원을 개인 채무 상환에 사용하고 나머지 2,500만 원은 계좌에 그대로 두었다. 갑은 을의 연락처를 은행에 요구했으나 거절당한 뒤, 착오 송금 반환 지원 제도를 신청하였다.

- ① 갑이 은행에 을의 연락처를 요구했으나 거절당한 것은, 은행이 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받기 때문이다.
- ② 갑이 착오 송금 반환 지원 제도를 신청하더라도, 착오 송금 금액이 건당 1억 원을 초과하므로 신청 요건을 충족하지 못한다.
- ③ 을이 은행으로부터 착오 송금 사실을 통보받은 이후에는 해당 금액에 대해 보관자의 지위를 갖게 된다.
- ④ 을이 인지한 상태에서 500만 원을 임의로 사용한 행위에 대해서는 횡령죄가 성립할 수 있다.
- ⑤ 갑은 을을 상대로 민법 제741조에 근거한 부당 이득 반환 청구 소송을 제기할 수 있다.

7. ㉣에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉣은 은행이 착오 송금의 법적 책임을 부담해야 한다는 근거를 제시하고 있다.
- ② ㉣은 송금인이 은행에 대해 갖는 부정적 인식이 사실에 부합한다는 점을 인정하고 있다.
- ③ ㉣은 은행의 소극적 대응이 금융 소비자 보호 의무 위반에 해당한다는 점을 밝히고 있다.
- ④ ㉣은 은행이 수취인의 개인 정보를 제공하지 못하는 이유가 법률적 제한에 기인함을 설명하고 있다.
- ⑤ ㉣은 착오 송금 반환 지원 제도가 은행의 법적 한계를 완전히 해소했다는 평가를 담고 있다.

8. ㉤~㉧의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉤: 도래(到來): 어떤 시기나 기회가 닥쳐옴.
- ② ㉥: 회수(回收): 도로 거두어들임.
- ③ ㉦: 실익(實益): 실제로 얻는 이익.
- ④ ㉧: 완화(緩和): 어떤 현상이나 상태를 보다 강하게 추진함.
- ⑤ ㉨: 교차(交叉): 서로 엇갈리거나 마주침.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다. 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.

[A] 착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중재자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다. 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다. 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다. 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.

법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다. 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다. 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.

[B] 일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고, 또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있다. 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다. 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.

핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다. 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다. 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다. 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다. ①[법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년

을 선고하였다.] 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.

은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다. 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다. 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다. 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다. 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다. 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 ①[부당 이득 반환 채권]을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다. 만약 수취인이 불응 시 법원에 ②[지급 명령]을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다. 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다.

착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다. 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다. 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다. 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다. 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.

9. 밑글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 착오 송금이 발생하면 은행은 수취인의 동의 없이도 해당 금액을 송금인에게 즉시 반환할 수 있다.
- ② 민법 제741조는 착오 송금된 금액을 수취인이 반환하지 않을 경우 형사 처벌이 가능하다고 규정하고 있다.
- ③ 착오 송금 반환 지원 제도에서 예금 보험 공사는 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입한 뒤, 수취인이 불응하면 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수한다.
- ④ 착오 송금 반환 지원 제도를 신청하면 예금 보험 공사가 착오 송금 금액 전액을 회수 비용 없이 송금인에게 돌려준다.
- ⑤ 착오 송금이 발생한 경우 은행은 금융 소비자 보호를 위해 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 의무가 있다.

10. [A]와 [B]에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 착오 송금 발생 이후 송금인이 겪는 현실적 어려움을 중심으로 서술하고 있다.
- ② [B]는 착오 송금을 수취한 사람의 법적 지위와 그에 따른 책임의 변화를 설명하고 있다.
- ③ [A]에서 송금인은 법적 대응의 비용과 시간 때문에 실질적 피해를 감수할 수밖에 없는 입장이다.
- ④ [B]에서 수취인은 반환 요청 여부와 무관하게 입금 시점부터 형사적 책임을 부담한다.
- ⑤ [A]와 [B]는 각각 송금인과 수취인이라는 서로 다른 당사자의 관점에서 착오 송금 문제를 조명하고 있다.

11. 밑줄에 대한 이해로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 착오 송금인이 민사 소송을 통해 수취인에게 반환을 청구하기 위해서는 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상이어야 한다.
- ㄴ. 수취인이 착오 송금 사실을 인지하지 못한 상태에서 해당 금액을 사용했다면, 수취인에게는 민사적 반환 의무만 존재한다.
- ㄷ. 착오 송금 반환 지원 제도에서 예금 보험 공사가 부당 이득 반환 채권을 매입하는 것은, 송금인이 직접 소송을 수행해야 하는 부담을 줄이기 위한 조치이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. ㉔에 담긴 법원의 판단에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 법원은 수취인이 해당 금액의 출처를 인지하고 있었다는 점을 판단의 핵심 근거로 삼았다.
- ② 법원은 수취인이 돈을 반환하지 않고 소비한 행위에서 불법 영득 의사를 인정하였다.
- ③ 법원의 판단은 수취인의 행위가 선의가 아닌 악의에 해당한다는 전제에 기초하고 있다.
- ④ 법원은 수취인에게 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고함으로써 실형은 유예하되 유죄를 확정하였다.
- ⑤ 법원은 수취인이 생활비로 소비한 행위가 경제적 곤란에 의한 것이므로 정상 참작의 여지가 크다고 판시하였다.

13. ㉑과 ㉒에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉑은 송금인이 수취인에게 직접 발행하는 채권이며, ㉒은 은행이 법원에 신청하는 절차이다.
- ② ㉑은 예금 보험 공사가 송금인으로부터 매입하는 것이고, ㉒은 수취인이 자발적으로 반환하는 절차를 가리킨다.
- ③ ㉑은 수취인의 자발적 반환을 유도하기 위한 법적 수단이며, ㉒은 수취인이 이에 불응할 경우 취해지는 강제적 회수 절차이다.
- ④ ㉑의 매입은 착오 송금 반환 지원 제도에서 예금 보험 공사가 수행하며, ㉒의 신청은 수취인 불응 시 법원을 통한 강제 회수를 위한 것이다.
- ⑤ ㉑과 ㉒은 모두 착오 송금인이 직접 수행해야 하는 법적 절차로, 예금 보험 공사는 이를 보조하는 역할만 한다.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

병은 인터넷 뱅킹으로 친구에게 80만 원을 보내려다 계좌번호를 잘못 입력하여 전혀 모르는 정에게 돈이 송금되었다. 병은 즉시 은행에 연락하였고, 은행은 정에게 전화하여 착오 송금 사실을 알렸다. 정은 통화 당시 해당 금액이 착오 송금임을 확인하였으나, "생각해 보겠다."라고만 답한 뒤 3개월간 아무런 조치를 취하지 않았다. 이후 병은 착오 송금 반환 지원 제도를 통해 회수를 시도하기로 하였다. 한편, 정은 해당 금액 중 50만 원을 여행 경비로 사용하고 나머지 30만 원은 계좌에 그대로 두고 있다.

- ① 병의 착오 송금 금액은 건당 80만 원으로 착오 송금 반환 지원 제도의 금액 요건을 충족한다.
- ② 정은 은행으로부터 착오 송금 사실을 통보받은 이후 해당 금액에 대해 보관자의 지위를 갖게 된다.
- ③ 정이 착오 송금임을 인지한 상태에서 50만 원을 여행 경비로 사용한 행위는 횡령죄의 성립 요건에 해당할 수 있다.
- ④ 병이 착오 송금 반환 지원 제도를 통해 돈을 회수할 경우, 예금 보험 공사가 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 병에게 돌려준다.
- ⑤ 정이 "생각해 보겠다."라고 답한 것은 반환을 거부한 것이 아니므로, 정이 계좌에 그대로 두고 있는 30만 원에 대해서는 횡령죄가 성립하지 않는다.

15. 뒷글을 읽은 학생의 반응으로 가장 적절한 것은?

- ① 민법 제741조의 부당 이득 반환 청구는 수취인의 선의·악의 여부와 무관하게 적용되므로, 선의의 수취인이라 하더라도 착오 송금 금액의 반환 의무 자체는 면제되지 않겠군.
- ② 은행이 착오 송금의 법적 책임을 지지 않는 이유는 은행이 금융 소비자 보호의 의무를 이행하지 않기 때문이겠군.
- ③ 착오 송금 반환 지원 제도의 도입 이후 착오 송금에 대한 민사 소송은 더 이상 제기할 수 없겠군.
- ④ 수취인이 착오 송금임을 인지한 상태에서 해당 금액을 반환하지 않더라도, 돈을 사용하지만 않으면 횡령죄가 절대 성립하지 않겠군.
- ⑤ 2021년 판례에서 법원이 수취인에게 유죄를 선고한 근거는 수취인이 송금인과 면식이 없었다는 사실에 기초하겠군.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

"착오 송금 문제의 근본적 해결을 위해서는 은행에 착오 송금 금액의 반환을 강제할 수 있는 법적 권한을 부여해야 한다. 은행이 수취인의 동의 없이도 해당 금액을 동결하고 송금인에게 반환할 수 있도록 하면, 송금인의 피해를 즉각적으로 방지할 수 있을 것이다."

- ① 뒷글에 따르면, 은행은 이미 수취인의 동의 없이 착오 송금 금액을 반환할 수 있는 법적 권한을 보유하고 있으므로, <보기>의 주장은 현행 제도를 정확히 파악하지 못한 것이다.
- ② 뒷글에 따르면, 은행은 착오 송금을 발생시킨 주체가 아니며 개인 정보 보호법 등의 법률적 제한을 받고 있으므로, <보기>의 주장이 실현되려면 관련 법률의 개정이 함께 이루어져야 한다.
- ③ 뒷글에 따르면, 착오 송금 반환 지원 제도가 이미 은행에 반환 강제력을 부여하고 있으므로, <보기>의 주장은 불필요한 중복 입법을 초래할 것이다.
- ④ 뒷글에 따르면, 수취인의 선의·악의 구분은 법적으로 무의미하므로, <보기>의 주장처럼 은행에 강제 반환 권한을 부여해도 수취인의 권리는 침해되지 않는다.
- ⑤ 뒷글에 따르면, 착오 송금 문제는 전적으로 개인 차원의 신중함으로 해결 가능한 영역이므로, <보기>처럼 은행에 추가적 권한을 부여하는 것은 과도한 조치이다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다. 대표적인 사례가 바로 ㉠[착오 송금]이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.

착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다. 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다. 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다. ㉡[특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다.] 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.

법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 ㉢[부당 이득 반환]을 청구할 수 있다. 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다. 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.

일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고, 또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있다. 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다. 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, ㉣[횡령죄]가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.

핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다. 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다. 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다. 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다. 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다. 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.

은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금

을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다. 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다. 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다. 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다. 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다. 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다. 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다. 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다.

㉤[착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다.] 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다. 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다. 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다. 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.

17. 밑글 각 문단의 기능에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 1문단은 글의 화제를 도입하고 핵심 개념의 정의를 제시하고 있다.
- ㉡ 2문단은 착오 송금 발생 이후의 일반적 처리 과정과 송금인이 처하는 현실적 한계를 서술하고 있다.
- ㉢ 3문단은 착오 송금 문제에 대한 법률적 근거를 제시하면서 그 실효성의 한계를 함께 지적하고 있다.
- ㉣ 5문단은 수취인의 행동을 선의와 악의로 구분하고, 각각에 대해 대응되는 법적 판례를 하나씩 제시하고 있다.
- ㉤ 7문단은 착오 송금 문제의 복합적 성격을 종합하며 개인적 차원과 공공적 차원의 대응이 모두 필요함을 역설하고 있다.

18. 뒷글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 착오 송금은 디지털 금융 기술의 발달에 따른 금융 거래의 편의성이 높아지면서 나타난 문제이다.
- ② 수취인이 착오 송금 사실을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 돈을 사용하면 불법 영득 의사가 인정될 수 있다.
- ③ 은행은 착오 송금 반환 지원 제도의 운영 주체로서 직접 부당 이득 반환 채권을 매입하고 법원에 지급 명령을 신청한다.
- ④ 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건 중 하나는 송금일로부터 1년 이내여야 한다는 것이다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도 시행 이후 실제 회수율이 일정 수준 향상되었다.

19. ㉠에 해당하는 사안에서 ㉡과 ㉢이 각각 적용되는 조건에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 수취인이 착오 송금임을 인지한 경우에만 적용되고, ㉢은 수취인의 인지 여부와 무관하게 적용된다.
- ② ㉡은 송금인이 직접 소송을 제기해야만 적용되는 반면, ㉢은 은행의 신고만으로 자동 적용된다.
- ③ ㉡은 법률상 원인 없이 이익을 얻은 수취인에게 적용되며, ㉢은 착오 송금 사실을 인지한 수취인이 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우에 적용된다.
- ④ ㉡과 ㉢은 모두 수취인이 착오 송금임을 인지한 이후에만 적용 가능하다.
- ⑤ ㉡은 형사적 제재에 해당하고, ㉢은 민사적 구제 수단에 해당한다.

20. ㉡가 내포하고 있는 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 착오 송금에서 회수 절차에 드는 비용은 송금 금액에 비례하여 증가한다.
- ② 착오 송금의 회수를 위해서는 수취인의 연락처 파악이 반드시 선행되어야 한다.
- ③ 착오 송금의 회수 과정에는 일정한 행정적 노력과 비용이 수반된다.
- ④ 소액 착오 송금의 경우 은행이 자체적으로 해당 금액을 보전해주는 제도가 마련되어 있다.
- ⑤ 착오 송금의 회수 비용은 착오 송금 반환 지원 제도를 통해 전액 면제된다.

21. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 각 사례를 판단한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

- (가) 무는 인터넷 뱅킹으로 거래처에 200만 원을 보내려다 계좌번호를 잘못 입력하여 기에게 돈이 송금되었다. 기는 입금 사실을 모른 채 2주 뒤 통장 잔액을 확인하고 돈이 늘어난 것을 발견했으나, 이유를 알지 못해 그대로 두었다.
- (나) 경은 모바일 뱅킹으로 후배에게 30만 원을 보내려다 임의의 타인 계좌로 잘못 송금하였다. 경은 즉시 은행에 신고했고, 은행이 수취인 신에게 연락하여 착오 송금 사실을 알렸다. 신은 이를 확인한 뒤 "돈이 필요하다."라며 반환을 거부하고 전액을 인출하여 사용하였다.
- (다) 해는 친구에게 1억 5천만 원을 송금하려다 수취인을 잘못 선택하여 타인에게 돈이 입금되었다. 해는 1년 2개월 뒤에야 착오 송금 사실을 알게 되어 착오 송금 반환 지원 제도에 신청하였다.

- ① (가)에서 기의 행위는 착오 송금임을 몰랐던 상태이므로 선의에 해당하며, 형사 처벌의 대상이 되지 않는다.
- ② (나)에서 신은 착오 송금 사실을 인지한 상태에서 돈을 인출하여 사용하였으므로, 횡령죄가 성립할 수 있다.
- ③ (나)에서 경은 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하이고, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았으므로, 송금일로부터 1년 이내라면 착오 송금 반환 지원 제도를 신청할 수 있다.
- ④ (다)에서 해의 착오 송금 금액은 1억 5천만 원으로, 착오 송금 반환 지원 제도의 금액 요건을 초과하므로 신청이 불가능하다.
- ⑤ (다)에서 해가 송금일로부터 1년 이내에 신청하였더라면, 금액 요건도 충족하므로 착오 송금 반환 지원 제도의 모든 신청 요건을 갖추게 된다.

22. 만약 착오 송금 발생 즉시 은행이 해당 금액을 자동으로 동결하는 제도가 도입된다고 가정할 때, 뒷글의 내용에 비추어 예상할 수 있는 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 수취인이 착오 송금 사실을 인지하기 전에 해당 금액을 사용하는 사태를 방지할 수 있을 것이다.
- ② 송금인이 법적 대응에 드는 비용과 시간의 부담이 현행보다 줄어들 수 있을 것이다.
- ③ 수취인이 착오 송금된 돈을 임의로 사용하여 횡령죄가 성립하는 경우가 감소할 것이다.
- ④ 은행이 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공해야 하는 의무가 새롭게 발생할 것이다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도에서 예금 보험 공사가 법원에 지급 명령을 신청해야 하는 사례가 줄어들 수 있을 것이다.

23. ㉔의 서술상 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 앞선 논의에서 제기된 쟁점을 비판적으로 재검토하는 기능을 수행하고 있다.
- ② 글 전체에서 다루어 온 문제의 본질을 압축적으로 규정하며 마무리 논의의 출발점을 제시하고 있다.
- ③ 착오 송금의 원인을 새로운 시각에서 분석하여 기존 논의와 차별화된 해결 방안을 제안하고 있다.
- ④ 송금인, 수취인, 은행 세 당사자의 주장을 종합하여 하나의 통일된 결론을 도출하고 있다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도의 효과를 실증적 데이터를 근거로 평가하고 있다.

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

[갑의 주장] "착오 송금 문제는 전적으로 송금인의 과실에 의해 발생하는 것이므로, 수취인에게 어떠한 법적 의무도 부과해서는 안 된다."

[을의 주장] "착오 송금이 발생하면 은행이 즉각적으로 해당 금액의 전액을 송금인에게 보상해야 한다. 은행은 금융 거래의 안전을 보장해야 할 의무가 있기 때문이다."

- ① 뒷글에 따르면, 수취인에게는 민법 제741조에 의한 부당 이득 반환 의무가 존재하므로, 수취인에게 어떠한 법적 의무도 부과해서는 안 된다는 갑의 주장은 지문의 내용과 부합하지 않는다.
- ② 뒷글에 따르면, 수취인이 착오 송금 사실을 인지하고도 반환을 거부하면 횡령죄가 성립할 수 있으므로, 갑의 주장은 수취인의 형사적 책임에 관한 지문의 입장과도 배치된다.
- ③ 뒷글에 따르면, 착오 송금은 송금인의 실수로 발생한 것이므로 은행은 법적 책임을 지지 않는다고 하였으므로, 을의 주장은 지문에서 제시한 은행의 법적 지위와 부합하지 않는다.
- ④ 뒷글에 따르면, 은행은 금융 소비자 보호 차원에서 중재자 역할을 수행할 뿐이므로, 을의 주장이 실현되려면 은행의 법적 책임 범위를 확대하는 별도의 입법이 필요할 것이다.
- ⑤ 뒷글에 따르면, 착오 송금 문제는 개인 차원의 신중함으로 충분히 해결할 수 있는 영역이므로, 갑과 을의 주장 모두 제도적 보완을 논하는 것 자체가 불필요하다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 착오 송금 문제에 대해 송금인, 수취인, 은행이라는 서로 다른 주체들의 입장을 소개하고 있으며, 민법 제741조, 횡령죄, 개인 정보 보호법, 착오 송금 반환 지원 제도 등 법적·제도적 관점에서 이를 분석하고 있다.

오답 해설:

- ① 착오 송금의 발생 과정을 시간 순서대로 서술하고는 있으나, 해결 방안을 단계적으로 제안하는 것이 아니라 각 주체의 입장과 법적 관계를 분석하고 있다.
- ③ 윗글은 학자들의 견해를 비교·분석하고 있지 않으며, 필자의 독자적 관점을 제시하기보다는 각 당사자의 입장을 균형 있게 서술하고 있다.
- ④ 착오 송금의 원인을 기술적 측면과 인적 측면으로 이분하여 각각의 해결 방안을 병렬적으로 서술하고 있지 않다. 1문단에서 원인을 간략히 언급한 뒤 이후 법적·제도적 측면에 집중하고 있다.
- ⑤ 착오 송금을 다른 금융 사고와 비교하는 내용은 윗글에 나타나지 않는다.

2. 정답: ④

정답 해설: 6문단에서 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건 중 하나로 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하여야 한다고 명시하고 있다. 5억 원 이하라는 내용은 지문에 없으므로 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 착오 송금이 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다고 하였으므로 일치한다.
- ② 2문단에서 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다고 하였으므로 일치한다.
- ③ 3문단에서 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있으며, 이는 민사 소송을 통해 이루어진다고 하였으므로 일치한다.
- ⑤ 6문단에서 수취인이 반환을 거부할 경우 은행은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없다고 하였으므로 일치한다.

3. 정답: ④

정답 해설: ①은 "반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다."라고 서술하고 있다. 이는 입금 즉시가 아니라 반환 요청 또는 은행 연락 이후에 보관자 지위가 발생함을 의미한다. 따라서 입금 즉시 보관자 의무를 지게 됨을 전제한다는 ④는 ①에 대한 이해로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① ①은 수취인의 법적 지위가 '보관자'로 변화하는 시점(반환 요청 또는 은행 연락)과 조건을 서술하고 있으므로 적절하다.
- ② ①에 따르면 반환 요청이나 은행 연락 이후에 보관자 지위를 갖게 되므로 적절하다.
- ③ 4문단에서 보관자가 된 이후 돈을 임의로 사용하면 횡령죄가 성립할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ ①은 착오 송금 사실 인지 전에는 보관자가 아니지만 인지 후에는 보관자가 됨을 서술하므로, 인지 전후로 법적 책임의 범위가 달라질 수 있음을 함축한다.

4. 정답: ④

정답 해설: ㉠(선의)에 해당하는 수취인이 처음에는 착오 송금임을 몰랐더라도, 이후 착오 송금임을 알게 된 뒤 반환하지 않고 거부하거나 소비하면, 5문단에 따라 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우인 ㉡(악의)에 해당하게 되어 형사적 책임이 성립한다. 따라서 ㉠에서 ㉡으로 전환될 수 있다는 설명은 적절하다.

오답 해설:

- ① ㉠(선의)에 해당하는 수취인은 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니라고 5문단에서 명시하고 있으므로 적절하지 않다.
- ② ㉡(악의)에 해당하는 수취인은 형사적 책임이 성립한다고 5문단에서 명시하고 있으므로 적절하지 않다.
- ③ ㉠과 ㉡의 구분은 착오 송금임을 알았는지 몰랐는지, 즉 인지 여부가 핵심이다. 사용 여부만으로 결정되는 것이 아니다.
- ⑤ 2021년 판례에서 수취인은 자금의 출처를 알고 있었으므로 ㉡(악의)에 해당한다고 보아 불법 영득 의사를 인정한 것이다. ㉠(선의)이 아니다.

5. 정답: ③

정답 해설: ㉞는 착오 송금인이 직접 회수를 시도하지만 법적 대응에 드는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적 피해를 감내해야 한다는 내용이다. 3문단에서 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담이 더욱 커진다고 하였으므로, ㉞이 ㉞의 이유로 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① 착오 송금 사실 입증 의무에 관한 내용은 지문에 제시되어 있지 않다.
- ② 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환 청구 소송이라는 법적 강제 수단을 갖고 있으므로, 법적 강제 수단이 존재하지 않는다는 서술은 부적절하다.
- ④ 은행은 착오 송금을 발생시킨 직접적 주체가 아니라고 6문단에서 명시하고 있으므로 부적절하다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건이 지나치게 까다롭다는 내용은 지문에 나타나지 않으며, ㉞의 이유와 관련이 없다.

6. 정답: ②

정답 해설: 갑의 착오 송금 금액은 3,000만 원으로, 건당 5만 원 이상 1억 원 이하라는 신청 요건을 충족한다. 따라서 금액이 1억 원을 초과하므로 요건을 충족하지 못한다는 ②는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 6문단에서 은행은 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없다고 하였으므로 적절하다.
- ③ 4문단에서 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 보관자가 된다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 4문단에서 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 돈을 임의로 사용한 경우 횡령죄가 성립할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ 3문단에서 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환 청구 소송을 제기할 수 있다고 하였으므로 적절하다.

7. 정답: ④

정답 해설: ㉞는 "이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다."라고 서술하고 있다. 이는 은행이 수취인의 개인 정보를 제공하지 못하는 이유가 은행 자체의 소극성이 아니라 법률적 제한에 기인함을 설명하는 것이다.

오답 해설:

- ① ㉞는 은행이 법적 책임을 부담해야 한다는 근거를 제시하는 것이 아니라, 은행이 법률에 의해 제한받고 있음을 설명하고 있다.
- ② ㉞는 송금인의 부정적 인식이 사실에 부합한다고 인정하는 것이 아니라, 그러한 인상과 실제 사이의 괴리를 밝히고 있다.
- ③ ㉞는 은행의 소극적 대응이 금융 소비자 보호 의무 위반이라고 말하고 있지 않다. 오히려 법률적 제한의 결과임을 해명하고 있다.
- ⑤ ㉞는 착오 송금 반환 지원 제도에 대한 평가를 담고 있지 않다. 제도에 대한 서술은 ㉞ 이후에 별도로 등장한다.

8. 정답: ④

정답 해설: ㉞ '완화(緩和)'는 '긴장된 상태나 급박한 것을 느슨하게 함'을 의미하는 단어이다. '어떤 현상이나 상태를 보다 강하게 추진함'은 완화의 의미와 반대되는 서술이므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① ㉞ '도래(到來)'는 '어떤 시기나 기회가 닥쳐옴'을 의미하므로 적절하다.
- ② ㉞ '회수(回收)'는 '도로 거두어들임'을 의미하므로 적절하다.
- ③ ㉞ '실익(實益)'은 '실제로 얻는 이익'을 의미하므로 적절하다.
- ⑤ ㉞ '교차(交叉)'는 '서로 엇갈리거나 마주침'을 의미하므로 적절하다.

9. 정답: ③

정답 해설: 6문단에서 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자신으로 돌려줄 것을 안내하며, 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수한다고 하였으므로 ③은 윗글과 일치한다.

오답 해설:

① 2문단에서 수취인이 동의하면 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하면 상황이 복잡해진다고 하였다. 은행이 수취인의 동의 없이 즉시 반환할 수 있다는 내용은 없다.

② 민법 제741조는 부당 이득 반환에 관한 민사적 규정이며, 형사 처벌에 관한 규정이 아니다. 형사 처벌은 횡령죄 성립 시 적용된다.

④ 6문단에서 예금 보험 공사가 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다고 하였으므로, 전액을 회수 비용 없이 돌려준다는 서술은 부적절하다.

⑤ 6문단에서 은행은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없다고 하였으므로 부적절하다.

10. 정답: ④

정답 해설: [B]에서 수취인은 입금 시점이 아니라, 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받은 이후에 보관자의 지위를 갖게 되며, 그 이후 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우에 형사적 책임이 발생한다. 따라서 반환 요청 여부와 무관하게 입금 시점부터 형사적 책임을 부담한다는 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

① [A]는 착오 송금인이 회수를 시도하지만 법적 대응의 비용, 시간, 절차적 복잡성 등으로 실질적 피해를 감수해야 하는 현실적 어려움을 서술하고 있으므로 적절하다.

② [B]는 수취인이 처음에 착오 송금을 인지하지 못할 수 있으나, 반환 요청 이후에는 보관자가 되고, 고의로 반환을 거부하면 횡령죄가 성립할 수 있음을 설명하고 있으므로 적절하다.

③ [A]에서 송금인은 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다고 하였으므로 적절하다.

⑤ [A]는 송금인의 어려움을, [B]는 수취인의 법적 지위와 책임을 각각 다루고 있으므로 적절하다.

11. 정답: ④

정답 해설:

ㄱ — 부적절. 건당 5만 원 이상이라는 요건은 착오 송금 반환 지원 제도의 신청 요건이지, 민사 소송의 요건이 아니다. 민법 제741조에 따른 부당 이득 반환 청구에는 금액 하한 요건이 제시되어 있지 않다.

ㄴ — 적절. 5문단에서 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니라고 하였다. 착오 송금을 인지하지 못한 상태에서 사용한 경우는 선의에 해당하므로 민사적 반환 의무만 존재한다.

ㄷ — 적절. 착오 송금 반환 지원 제도에서 예금 보험 공사가 채권을 매입하고 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하는 구조는, 송금인이 직접 소송을 수행해야 하는 부담을 제도적으로 대체하기 위한 것이다. 2~3문단에서 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하는 부담이 크다고 서술한 뒤, 6문단에서 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 제도라고 하였으므로 적절하다.

오답 해설:

① ㄱ만 선택한 것으로 ㄱ이 부적절하므로 오답이다.

② ㄴ만 선택한 것으로 ㄷ도 적절하므로 불완전하다.

③ ㄱ이 포함되어 있으므로 오답이다.

⑤ ㄱ이 포함되어 있으므로 오답이다.

12. 정답: ⑤

정답 해설: ②에서 법원은 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 판시하며 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다. 법원은 수취인의 경제적 곤란을 정상 참작 사유로 언급하거나 이를 고려했다는 내용은 지문 어디에도 나타나지 않는다. 따라서 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 법원은 수취인이 자금의 출처를 알고 있었다는 점을 판단의 핵심 근거로 삼았으므로 적절하다.

② 법원은 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사를 인정하였으므로 적절하다.

③ 수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데도 반환하지 않고 소비했으므로, 법원은 이를 악의로 판단한 것이다. 적절하다.

④ 징역 2개월에 집행 유예 1년은 유죄 판결이되 실형 집행은 유예한 것이므로 적절하다.

13. 정답: ④

정답 해설: 6문단에서 착오 송금 반환 지원 제도의 운영 절차를 설명하고 있다.

① '부당 이득 반환 채권'은 예금 보험 공사가 지원 계정에서 매입하는 것이며, ① '지급 명령'은 수취인이 불응할 경우 예금 보험 공사가 법원에 신청하여 강제 회수를 진행하기 위한 것이다. 따라서 ④가 가장 적절하다.

오답 해설:

① ①은 송금인이 수취인에게 직접 발행하는 채권이 아니라 예금 보험 공사가 매입하는 것이며, ①은 은행이 아니라 예금 보험 공사가 법원에 신청하는 절차이다.

② ①의 매입 주체는 예금 보험 공사이지만 '송금인으로부터 매입한다'는 표현이 정확하지 않다. 예금 보험 공사가 지원 계정에서 '수취인에 대한' 채권을 매입하는 것이다. 또한 ①은 자발적 반환 절차가 아니라 강제 회수 절차이다.

③ ①은 자발적 반환을 유도하기 위한 법적 수단이 아니라 예금 보험 공사가 송금인의 채권적 지위를 인수하는 절차이다. 자발적 반환 안내는 채권 매입 후에 별도로 이루어진다.

⑤ ①과 ①은 모두 예금 보험 공사가 수행하는 절차이지, 착오 송금인이 직접 수행하는 것이 아니다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 '반환을 거부하거나' 이를 임의로 사용한 경우에 성립한다고 하였다. 정은 은행으로부터 착오 송금 사실을 통보받아 이를 인지한 상태이므로 보관자의 지위를 갖게 되며, 3개월간 아무런 조치를 취하지 않고 30만 원을 계좌에 그대로 두고 있는 것은 반환을 거부하는 행위에 해당할 수 있다. 따라서 사용하지 않은 30만 원에 대해서도 반환 거부에 의한 횡령죄가 성립할 수 있으므로, 횡령죄가 성립하지 않는다는 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 병의 착오 송금 금액 80만 원은 건당 5만 원 이상 1억 원 이하에 해당하므로 금액 요건을 충족한다. 적절하다.

② 정은 은행으로부터 착오 송금 사실을 통보받았으므로 보관자의 지위를 갖게 된다. 적절하다.

③ 정이 착오 송금임을 인지한 상태에서 50만 원을 여행 경비로 사용한 행위는 타인의 재산을 보관하는 자가 이를 임의로 사용한 경우에 해당하여 횡령죄 성립 요건을 충족한다. 적절하다.

④ 6문단에서 예금 보험 공사가 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다고 하였으므로 적절하다.

15. 정답: ①

정답 해설: 민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 수취인의 선의·악의와 무관하게 적용되는 민사적 반환 의무에 관한 조항이다. 5문단에서도 선의의 경우 민사적 반환 의무만 존재한다고 하였으므로, 선의의 수취인이라 하더라도 반환 의무 자체는 면제되지 않는다는 ①은 적절하다.

오답 해설:

② 6문단에서 은행이 법적 책임을 지지 않는 이유는 착오 송금이 송금인의 실수로 발생한 것이기 때문이라고 하였다. 은행이 금융 소비자 보호 의무를 이행하지 않기 때문이 아니다.

③ 착오 송금 반환 지원 제도의 도입이 민사 소송을 대체하는 것은 아니다. 제도와 민사 소송은 별개의 경로이며, 지문에서 민사 소송이 불가능해졌다는 내용은 없다.

④ 4문단에서 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 '반환을 거부하거나' 이를 임의로 사용한 경우에 성립한다고 하였다. 돈을 사용하지 않더라도 반환을 거부하면 횡령죄가 성립할 수 있으므로, '절대 성립하지 않는다'는 서술은 부적절하다.

⑤ 2021년 판례에서 법원은 수취인이 자금의 출처를 알고도 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사를 인정하였다. 면식 유무가 근거가 아니다.

16. 정답: ②

정답 해설: 6문단에서 은행은 착오 송금을 발생시킨 주체가 아니므로 법적 책임을 지지 않으며, 수취인이 반환을 거부할 경우에도 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고 반환을 강제할 권한도 없다고 하였다. 이는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따른 제한이다. 따라서 <보기>의 주장처럼 은행에 강제 반환

권한을 부여하려면, 현행 개인 정보 보호법 등 관련 법률의 개정이 함께 이루어져야 한다는 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① 6문단에서 은행은 반환을 강제할 권한이 없다고 하였으므로, 이미 권한을 보유하고 있다는 서술은 부적절하다.
- ③ 착오 송금 반환 지원 제도는 예금 보험 공사가 운영하는 것이며, 은행에 반환 강제력을 부여하는 것이 아니다. 따라서 중복 입법이라는 평가는 부적절하다.
- ④ 5문단에서 수취인의 선의·악의 구분은 형사적 책임 성립 여부를 결정하는 핵심 기준이라고 하였으므로, 법적으로 무의미하다는 서술은 부적절하다.
- ⑤ 7문단에서 착오 송금 문제는 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구된다고 하였으므로, 전적으로 개인 차원에서 해결 가능하다는 서술은 부적절하다.

17. 정답: ④

정답 해설: 5문단은 수취인의 행동을 선의와 악의로 구분하고 있으나, 각각에 대해 대응되는 법적 판례를 '하나씩' 제시하고 있지는 않다. 5문단에서 제시된 판례는 2021년 착오 송금 사건 하나뿐이며, 이 판례는 악의에 해당하는 수취인의 사례이다. 선의에 대응하는 판례는 별도로 제시되어 있지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단은 디지털 금융 기술의 발달이라는 배경을 도입하고 '착오 송금'이라는 핵심 개념의 정의를 제시하고 있으므로 적절하다.
- ② 2문단은 착오 송금 발생 후 은행의 중개, 수취인의 반환 또는 거부, 송금인의 법적 대응 등 일반적 처리 과정과 송금인이 겪는 현실적 한계를 서술하고 있으므로 적절하다.
- ③ 3문단은 민법 제741조를 법률적 근거로 제시하면서, 소송의 번거로움과 비용, 수취인의 고의적 회피 등 실효성의 한계를 함께 지적하고 있으므로 적절하다.
- ⑤ 7문단은 착오 송금이 단순한 금융 실수가 아니라 권리·의무·제도·사회적 정의가 교차하는 복합적 문제임을 종합하며, 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 필요하다고 역설하고 있으므로 적절하다.

18. 정답: ③

정답 해설: 6문단에서 착오 송금 반환 지원 제도의 운영 주체는 '예금 보험 공사'라고 명시하고 있다. 은행은 금융 소비자 보호 차원에서 수취인 연락, 반환 의사 확인 등의 협력 역할을 수행할 뿐, 직접 부담 이득 반환 채권을 매입하거나 법원에 지급 명령을 신청하는 주체가 아니다. 따라서 ③은 옳고 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 디지털 금융 기술의 발달로 편의성이 높아졌지만 예상치 못한 문제인 착오 송금이 야기되었다고 하였으므로 일치한다.
- ② 5문단에서 수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다고 법원이 판시하였으므로 일치한다.
- ④ 6문단에서 신청 요건 중 하나로 송금일로부터 1년 이내일 것을 제시하고 있으므로 일치한다.
- ⑤ 6문단에서 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다고 하였으므로 일치한다.

19. 정답: ③

정답 해설: ㉠ '부당 이득 반환'은 민법 제741조에 따른 민사적 구제 수단으로, 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 이익을 얻어 타인에게 손해를 가한 경우에 적용된다. 이는 수취인의 인지 여부와 무관하게 성립하는 의무이다. ㉡ '횡령죄'는 형사적 제재로, 4문단에 따르면 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우에 성립한다. 따라서 ③이 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① ㉠은 수취인의 인지 여부와 무관하게 적용되는 민사적 의무이다. 인지한 경우에만 적용된다는 서술은 부적절하다.
- ② ㉡은 민사 소송을 통해 청구할 수 있지만, 착오 송금 반환 지원 제도를 통해서도 행사할 수 있다. 반드시 송금인이 직접 소송을 제기해야만 하는 것은 아니다. ㉢이 은행의 신고만으로 자동 적용된다는 서술도 부적절하다.
- ④ ㉠은 수취인의 인지 여부와 무관하게 적용 가능한 민사적 의무이므로, 인지 이후에만 적용된다는 서술은 부적절하다.
- ⑤ ㉠은 민사적 구제 수단이고, ㉡은 형사적 제재이다. 순서가 뒤바뀌어 있으므로 부적절하다.

20. 정답: ③

정답 해설: ㉠은 "회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 한다."라고 서술하고 있다. 이 진술이 의미를 가지려면, 착오 송금의 회수 과정에 일정한 행정적 노력과 비용이 수반된다는 것이 전제되어야 한다. 회수에 비용이 전혀 들지 않는다면, 비용이 실익을 초과한다는 서술 자체가 성립하지 않기 때문이다.

오답 해설:

- ① ㉠은 소액일 경우 비용이 실익을 초과한다고 하였을 뿐, 비용이 송금 금액에 비례하여 증가한다는 내용은 전제하고 있지 않다.
- ② ㉠은 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 있다고 서술하고 있을 뿐, 연락처 파악이 회수의 필수 선행 조건이라는 전제를 담고 있지 않다.
- ④ ㉠은 오히려 소액의 경우 회수에 어려움이 있다는 현실을 지적하고 있으므로, 은행이 자체적으로 보전해 주는 제도가 마련되어 있다는 전제와는 배치된다.
- ⑤ 착오 송금 반환 지원 제도에서도 회수 비용이 공제된다고 6문단에서 명시하고 있으므로, 회수 비용이 전액 면제된다는 전제는 부적절하다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: (다)에서 해의 착오 송금 금액은 1억 5천만 원이다. 착오 송금 반환 지원 제도의 금액 요건은 건당 5만 원 이상 1억 원 이하이므로, 해가 송금일로부터 1년 이내에 신청하였더라도 금액 요건(1억 원 이하)을 초과하여 신청 요건을 충족하지 못한다. 따라서 '금액 요건도 충족하므로 모든 신청 요건을 갖추게 된다'는 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① (가)에서 기는 입금 사실을 모른 채 돈이 늘어난 것을 발견했으나 이유를 알지 못해 그대로 두었으므로, 착오 송금임을 몰랐던 상태인 선의에 해당한다. 5문단에 따르면 선의의 경우 형사 처벌 대상은 아니므로 적절하다.
- ② (나)에서 신은 은행으로부터 착오 송금 사실을 통보받아 인지한 상태에서 반환을 거부하고 전액을 인출하여 사용하였다. 4문단에 따르면 이는 횡령죄 성립 요건에 해당하므로 적절하다.
- ③ (나)에서 경의 착오 송금 금액은 30만 원으로 건당 5만 원 이상 1억 원 이하에 해당하고, 수취인 신이 반환을 거부하였으므로 자발적 반환 요건도 충족한다. 따라서 송금일로부터 1년 이내라면 제도를 신청할 수 있으므로 적절하다.
- ④ (다)에서 해의 착오 송금 금액은 1억 5천만 원으로, 건당 1억 원 이하라는 금액 요건을 초과하므로 신청이 불가능하다. 적절하다.

22. 정답: ④

정답 해설: 자동 동결 제도의 도입은 착오 송금 금액의 사용을 방지하는 장치이다. 그러나 이 제도가 도입된다고 하여 은행이 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공해야 하는 의무가 새롭게 발생하는 것은 아니다. 개인 정보 제공 의무와 금액 동결은 별개의 법적 사안이며, 지문에서도 은행이 개인 정보를 제공할 수 없는 이유는 개인 정보 보호법에 따른 것이라고 하였다. 동결 제도의 도입이 개인 정보 보호법의 제한을 해제하는 것은 아니다.

오답 해설:

- ① 동결 제도가 도입되면 수취인이 착오 송금 사실을 인지하기 전에 돈을 사용하는 것을 방지할 수 있으므로 적절하다.
- ② 동결을 통해 금액이 보전되면, 송금인이 법적 대응으로 회수해야 하는 부담이 줄어들 수 있으므로 적절하다.
- ③ 동결로 인해 수취인이 돈을 임의로 사용하는 것 자체가 차단되므로, 횡령죄가 성립하는 사례가 감소할 것이라고 예상할 수 있으므로 적절하다.
- ⑤ 동결을 통해 수취인의 불응 사례가 줄어들면, 예금 보험 공사가 법원에 지급 명령을 신청해야 하는 경우도 줄어들 수 있으므로 적절하다.

23. 정답: ②

정답 해설: ㉠ "착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다."는 7문단의 첫 문장으로, 앞선 문단들에서 다루어 온 착오 송금 문제의 원인과 본질을 '기술의 편리함'과 '인간의 실수'라는 두 축으로 압축적으로 규정하고 있다. 이 문장 이후에 세 당사자의 이해관계 충돌, 착오 송금의 복합적 성격, 개인과 공공 차원의 대응 필요성이라는 마무리 논의가 전개되므로, ㉠은 마무리 논의의 출발점을 제시하는 기능을 수행한다.

오답 해설:

- ① ㉠은 앞선 쟁점을 비판적으로 재검토하는 것이 아니라, 문제의 본질을 종합적으로 규정하고 있다.
- ③ ㉠은 착오 송금의 원인을 새로운 시각에서 분석하거나 기존과 차별화된 해결

방안을 제안하는 것이 아니라, 이미 논의된 내용을 압축적으로 요약하고 있다.

④ ㉔는 세 당사자의 주장을 종합하여 통일된 결론을 도출하는 것이 아니라, 이 해관계의 충돌이 불가피함을 서술하는 논의의 출발점이다.

⑤ ㉔는 착오 송금 반환 지원 제도의 효과를 평가하는 문장이 아니며, 실증적 데이터 제시하고 있지도 않다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: 7문단에서 착오 송금 문제는 '개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역'이라고 하였다. 즉 지문은 개인 차원만으로 충분히 해결할 수 있는 문제가 아님을 명시하고 있으므로, 갑과 을의 주장 모두에 대해 제도적 보완을 논하는 것 자체가 불필요하다는 ㉔는 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

① 3문단에서 민법 제741조에 따라 수취인에게 부당 이득 반환 의무가 존재한다고 하였으므로, 수취인에게 어떠한 법적 의무도 부과해서는 안 된다는 갑의 주장은 지문과 부합하지 않는다. 적절한 평가이다.

② 4문단에서 수취인이 착오 송금 사실을 인지하고도 반환을 거부하면 횡령죄가 성립할 수 있다고 하였으므로, 갑의 주장은 수취인의 형사적 책임에 관한 지문의 입장과도 배치된다. 적절한 평가이다.

③ 6문단에서 착오 송금은 송금인의 실수로 발생하므로 은행은 법적 책임을 지지 않는다고 하였으므로, 은행이 전액 보상해야 한다는 을의 주장은 지문의 은행 법적 지위와 부합하지 않는다. 적절한 평가이다.

④ 6문단에서 은행은 금융 소비자 보호 차원의 중재자 역할을 수행할 뿐이라고 하였으므로, 을의 주장이 실현되려면 은행의 법적 책임 범위를 확대하는 별도 입법이 필요하다는 평가는 적절하다.